

DO PODER-DEVER AO

Dever-Poder

Administração Pública orientada por dados, LGPD e decisão algorítmica — quatro artigos lidos como um só argumento.

A Administração digital promete eficiência. Mas quando o Estado decide por algoritmo, quem perde o direito de compreender, contestar e participar?

A FACE QUE REGULA

Regulador

Edita LAI e LGPD, cria a ANPD, publica as regras de governança. Tem o *poder-dever* de disciplinar a tecnologia.

A FACE QUE DESCUMPRE

Regulado

Maior controlador de dados do país e maior usuário de decisões automatizadas. Vira destinatário da norma e administra em benefício próprio — o *dever-poder*.

A tese: o Estado opera como **regulador** ⇔ **regulado** — quem edita a regra é, com frequência, quem mais a descumpre contra o cidadão.

O ARGUMENTO EM QUATRO TEMPOS

I · PROMESSA

Defesa

Mesmo com LGPD, o cidadão ainda precisa ser defendido do próprio Estado.

II · PROMESSA

Abertura

Governo aberto é dever — mas quem decide o que abre e o que fecha é o Estado.

III-IV · CHOQUE

Escala & opacidade

Big data tensiona a LGPD; a decisão automatizada vira caixa-preta.

RESOLUÇÃO

Contraditório

Explicável, contestável, inclusiva e controlável: as quatro colunas.

CASO-ÂNCORA · INSS

A caixa-preta da aposentadoria rural

O sistema cruza bases e *inference* que a trabalhadora não comprova atividade rural. A negativa chega como fórmula, sem dizer quais dados pesaram. Inferência não é prova — e o próprio INSS descumpra a IN 128/2022.

PROTÓTIPO · DEMO AO VIVO

Conselho de Contestação Algorítmica

Maquete acadêmica: a negativa passa por quatro perspectivas — Defensoria, Cientista de Dados, Administrador e Cidadão. O sistema não decide pela pessoa: devolve a ela o contraditório que o Estado suprimiu.

A PERGUNTA-SÍNTESE

A Administração Pública digital está decidindo *melhor* — ou apenas decidindo mais rápido, com menos compreensão, contestação e participação?

